

적극행정면책제도 안내문

보건복지부에서는 적극적으로 일하는 공직사회 풍토 조성에 기여하기 위하여 적극행정면책제도를 운영하고 있습니다.

보건복지부 감사과정에서 지적된 사안 중 적극행정면책 기준에 해당된다고 판단되는 사안에 대해서는 다음 안내에 따라 신청하시기 바랍니다.

1. 신청권자

- 자체감사 대상기관의 장 또는 자체감사를 받는 자

2. 적극행정면책 요건(모두 충족하여야 함)

- 자체감사를 받는 자의 업무처리가 불합리한 규제의 개선, 공익사업의 추진 등 공공의 이익을 위한 것일 것
- 자체감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리한 결과일 것
- 자체감사를 받는 자의 행위에 고의 또는 중대한 과실이 없을 것

※ 고의 또는 중과실의 배제 추정 기준

- 자체감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계가 없을 것
- 대상 업무를 처리하면서 중대한 절차상의 하자가 없을 것

3. 신청 방법

- 실지감사기간 또는 종료된 후 적극행정면책 신청서*를 작성하여 감사관에게 제출

* 「보건복지부 적극행정면책제도 및 사전컨설팅 운영규정」 별지 제2호 서식